

犯罪被害者に関する次のアからエまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から6までのうちどれか。

- ア. 犯罪被害者は、事件が確定した後の訴訟記録を閲覧することができるが、事件の確定前の訴訟記録については、閲覧又は謄写することができない。
- イ. 犯罪被害者は、自ら申し出て、公判期日において、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述をすることができる。
- ウ. 犯罪被害者を証人として尋問する場合において、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるが、この措置を採ることができるのは弁護士が出頭している場合に限られる。
- エ. 犯罪被害者を証人として尋問する場合において、証人を別室に在室させていわゆるビデオリンク方式によって行う証人尋問は、最高裁判所の判例によれば、被告人が証人に面と向かって反対尋問をする権利を奪うもので、憲法第37条第2項に違反し、許されない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. ア エ 4. イ ウ 5. イ エ
6. ウ エ

ア 誤っている

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項により、裁判所は、被害者等から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由があつて、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、公判係属中の当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写をさせることができることとされた。その他の正当な理由としては、保険金の請求のために必要な場合等が挙げられる。また、条文中、「第1回の公判期日後」とされているので、第1回の公判期日前には訴訟記録の閲覧又は謄写はできない。したがって、本記述は犯罪被害者が事件の確定前に訴訟記録の閲覧又は謄写をすることができないとする点で誤っている。なお、犯罪被害者等以外の者も被告事件の終結後は訴訟記録を閲覧することができる（53条1項）。

イ 正しい

裁判所は、被害者から申出があるときは、公判期日において、被害者に被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を陳述させるものとした（292条の2第1項）。したがって、本記述は正しい。なお、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる（同条7項）。被害者の意見陳述を認める制度も、被害者に意見陳述を求める法的権利を認めたものではなく、必ず、意見陳述が認められるというわけではない。

ウ 正しい

証人が被告人の面前において供述するときに、圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、「一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置」を採ることができる（157条の5第1項）。そして、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる（同条項ただし書）。弁護人の出頭が必要な趣旨は、弁護人に対する進め措置は認められておらず、弁護人による証人の供述態度等の観察を通じて、被告人の証人審問権を保障するところにある。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

判例（最判平17.4.14、百選64事件）は、ビデオリンク方式によって行う証人尋問は、憲法37条2項前段に違反するものではない、としている。判例は、その理由として、ビデオリンク方式によることとされた場合には、被告人は、映像と音声の送受信を通じてであれ、証人の姿を見ながら供述を聞き、自ら尋問することができること、ビデオリンク方式と進め措置が併用された場合でも、映像と音声の送受信を通じてであれ、被告人は、証人の供述を聞くことはでき、自ら尋問することもでき、弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないということを挙げている。したがって、本記述はビデオリンク方式による証人尋問が憲法37条2項に違反するとしている点で誤っている。

以上により、正しい記述はイとウであり、したがって、正解は肢4となる。